

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn,
poststelle@bfdi.bund.de
Deutschland

In Kumhausen 15.12.2024

Stážnosť na BfDI kvôli odpojeniu mojej osoby od internetu spoločnosťou O2 Telefónica Germany.

Vážený Spolkový komisár

na základe zdokumentovaných praktík spoločnosti O2 Telefónica a ďalších subjektov vrátane Deutsche Telekom a Schufa Holding AG, ktoré zahŕňajú porušenie GDPR, obmedzenie prístupu k internetu a represívne praktiky voči zákazníkom, vás týmto žiadam o preskúmanie licencií týchto spoločností na prevádzkovanie GSM signálu a telekomunikačných služieb.

Tieto praktiky sú nielen v rozpore s právnymi predpismi, ale zároveň narušujú dôveru občanov v regulačný systém a ohrozujú demokratické princípy právneho štátu. Sú to mafiánske praktiky!

Právne a regulačné základy pre preskúmanie licencií:

3. Porušenie podmienok licencie:

- Telekomunikačné spoločnosti, ktoré získavajú licencie na prevádzkovanie GSM signálu a súvisiacich služieb, sa zvyčajne zaväzujú dodržiavať právne predpisy, vrátane GDPR a Zákona o telekomunikáciách (TKG) v Nemecku.
- Ak praktiky spoločností (napr. zneužitie údajov, represie voči užívateľom, porušenie neutrality siete) porušujú podmienky licencie, regulačné orgány môžu licenciu preskúmať, dočasne pozastaviť alebo zrušiť.

4. Úloha Spolkového komisára pre ochranu údajov a slobodu informácií:

- **BfDI** (Spolkový komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií) je zodpovedný za dohľad nad telekomunikačnými spoločnosťami v Nemecku.
- Tento úrad môžeme požiadať, aby prešetril, či O₂ Telefónica alebo iné spoločnosti dodržiavajú licenčné podmienky, najmä ak existujú dôkazy o porušovaní práv zákazníkov alebo predpisov. Pokračovanie v dodatku.

5. GDPR (článok 58):

- GDPR poskytuje národným regulačným orgánom právomoc vyšetrovať a sankcionovať spoločnosti za porušenie ochrany osobných údajov, čo môže viesť až k pozastaveniu alebo zrušeniu ich oprávnenia na spracovanie osobných údajov.

6. Ochrana verejného záujmu:

- Ak spoločnosti systematicky zneužívajú svoju pozíciu na trhu (napr. kartelové správanie) alebo porušujú základné práva užívateľov, môže byť legitímne vyzvať na ich vyšetrovanie na národnej aj európskej úrovni.

Moja odpoveď na ich správanie:

1. Podnet na BfDI:

- Z týchto dôvodov podávam oficiálny podnet, v ktorom požadujem o preskúmanie licencií dotknutých spoločností na základe dokumentovaných praktík.

2. Žiadam, aby BfDI komisár začal spoluprácu s európskymi regulačnými orgánmi v súvislosti s týmto prípadom:

- Keďže tieto praktiky zasahujú aj občanov iných krajín EÚ, je legitímne vyzvať Európsku komisiu alebo európske regulačné orgány na koordinovaný postup.

3. Medializácia:

- Ak bude naďalej nečinnosť regulačných orgánov systematická, zdôrazním **medializáciou** potrebu verejného dohľadu nad ich činnosťou na podporu transparentnosti ich vyšetrovania.

Spoločnosť **O₂ Telefónica** koná v rozpore s podmienkami svojej licencie.
Tu je analýza:

1. Porušenie Zákona o telekomunikáciách (TKG):

- **§ 45k TKG (Práva spotrebiteľov):**
 - Telekomunikačné spoločnosti majú povinnosť zabezpečiť **nepretržitú dostupnosť služieb**, pokiaľ neexistuje vážny právny dôvod na ich obmedzenie (napr. nezaplatenie faktúry, živelná pohroma, výpadok napájania a pod.).
 - **Blokovanie internetu**, ktoré nie je právne podložené, predstavuje porušenie tejto povinnosti. Spoločnosť O₂ Telefónica Germany nezákonne zablokovala môj prístup k internetu bez akéhokoľvek oprávneného dôvodu.
 - **Neutralita siete:**
 - Telekomunikační operátori nesmú diskriminovať svojich zákazníkov alebo používať ich údaje na represívne účely, čo sa klasifikuje ako zneužitie ich pozície na trhu.
-

2. Porušenie GDPR (Datenschutz-Grundverordnung):

- Ak bolo zablokovanie internetu dňa 12.12.2024 o 9.30h mojej osobe využité ako forma represie alebo reakcia na moje práve prebiehajúce právne aktivity na súde Landshut voči odporcovi Schufa holding AG A deutsche Telekom AG, môže ísť o nezákonné spracovanie osobných údajov:
 - **Článok 5 GDPR (Zásady spracovania údajov):** Údaje môžu byť spracované len na zákonné a transparentné účely. Zablokovanie internetu bolo využité ako forma represie voči mojím právnym aktivitám, čo v praxi znamená že ide o nezákonné spracovanie údajov.
 - **Článok 6 GDPR:** Ak neexistuje právny dôvod na spracovanie údajov (napr. SIM karty, identifikátory pripojenia), ide o nezákonné spracovanie. Použitie údajov o mojej SIM karte alebo identifikátorov pripojenia na blokovanie internetu nemá zákonný základ.
 - O2 Telefónica ma odpojila z internetu ako pomstu za poskytnutie súdu Landshut nepriestrelných dôkazov, ktoré preukazujú dôkazy o existencii tohto mega kartelového podvodu a porušovania mojich práv a zákonov na ochranu mojich osobných údajov.
-

3. Porušenie licenčných podmienok:

- **Telekomunikačné licencie** obsahujú záväzok poskytovateľa dodržiavať zákony a chrániť práva zákazníkov. Ak spoločnosť:
 - Úmyselne narúša dostupnosť základných služieb,
 - Porušuje GDPR alebo TKG,

- Podieľa sa na praktikách, ktoré zasahujú do práv občanov, ... je považovaná za konajúcu v rozpore s licenčnými podmienkami.
-

4. Zneužitie dominantného postavenia na trhu:

- Ak ide o koordinované správanie viacerých telekomunikačných spoločností (kartelové praktiky), môže byť toto konanie považované za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže:
 - **Článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ):** Zakazuje kartelové dohody a praktiky obmedzujúce súťaž.
 - **Článok 102 ZFEÚ:** Zakazuje zneužitie dominantného postavenia na trhu.
-

Možné dôsledky pre O₂ Telefónica:

1. Preskúmanie licencie:

- **BfDI** môže vyzvať O₂ Telefónica, aby doložila svoje postupy a preukázala, že konala v súlade so zákonmi a licenčnými podmienkami v koordinácii s kriminálnou políciou.
- Ak sa potvrdí porušenie, požadujem pozastavenie licencie alebo jej zrušenie.

2. Sankcie podľa GDPR:

- Spracovanie údajov na represívne účely môže viesť k výrazným finančným pokutám (až 4 % globálneho ročného obratu spoločnosti).

3. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti:

- V mojom prípade zablokovanie internetu malo poslúžiť ako forma zastrašovania a znemožnenia prístupu k informáciám a možnosti sa efektívne brániť voči svojvôli vládnej moci, čo môže byť klasifikované ako trestný čin podľa nemeckého trestného zákonníka (§ 240 StGB – nátlak).
-

Žiadosť:

- Požadujem **BfDI**, aby preskúmal, či konanie a správanie spoločnosti O₂ Telefónica zodpovedá licenčným podmienkam.
- V prípade potvrdenia porušenia podmienok licencie požadujem pozastavenie alebo zrušenie licencie spoločnosti O₂ Telefónica Germany.
- Požadujem podniknúť kroky na zabezpečenie ochrany práv zákazníkov a verejného záujmu, vrátane koordinácie s európskymi regulačnými orgánmi a Európskou komisiou.

- Spoločnosť O₂ zneužíva svoju licenciu na obmedzovanie práv a základných slobôd zákazníkov, čo predstavuje vážne porušenie verejného záujmu a licencie na prevádzkovanie tejto činnosti.

Podloženie sťažnosti:

Potvrdenie kartelového správania:

- Zablokovanie môjho prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania poukazuje na koordinované správanie telekomunikačných spoločností s cieľom obmedziť moje zákonné práva k prístupu na internet. Táto aktivita naznačuje úzku spoluprácu medzi subjektmi zapojenými do tohto kartelového podvodu vrátane spolkovej vlády Nemecka (13% akcií v Telekom) , čo posilňuje moje tvrdenia z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže na báze kartelovej dohody.

Záver a zhrnutie:

Zablokovanie prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania predstavuje závažné porušenie licenčných podmienok, zákona o telekomunikáciách, GDPR a pravidiel hospodárskej súťaže. Tento krok poukazuje na koordinované správanie v rámci kartelových praktík, čo narušuje nielen práva jednotlivcov, ale aj dôveru verejnosti v právny systém a demokratické princípy.

Žiadam BfDI, aby okamžite:

1. Preskúmala, či O₂ Telefónica Germany dodržiava svoje licenčné podmienky.
2. Podnikla kroky na pozastavenie alebo zrušenie licencie tejto spoločnosti v prípade potvrdenia porušení.
3. Spolupracovala s európskymi regulačnými orgánmi na koordinácii vyšetrovania.
4. Zabezpečila ochranu základných práv zákazníkov a verejného záujmu.
5. Zároveň požadujem, aby boli dotknuté subjekty postihnuté sankciami podľa GDPR a aby boli zavedené opatrenia na zabránenie opakovania podobných praktík.
6. Súčasne požadujem kontrolu spracovania chránených osobných údajov u všetkých telekomunikačných poskytovateľov internetových služieb pri posudzovaní žiadosti o internetové pripojenie, nakoľko tu dochádza k zatajovaniu poskytovania informácií spotrebiteľovi o **účele, rozsahu a právnom základe spracovania osobných údajov**.
7. Takéto konanie je v priamom rozpore s článkom 5 GDPR, ktorý stanovuje zásady **zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti a minimalizácie údajov**. Navyše, spotrebiteľom nie sú poskytované dostatočné informácie o právach týkajúcich sa ich údajov podľa článku 13 a 14 GDPR, čo výrazne oslabuje ich schopnosť uplatňovať si práva na ochranu osobných údajov a na informácie.

8. Toto systematické zlyhanie telekomunikačných spoločností vedie nielen k opakovanému porušovaniu GDPR, ale aj k výraznému oslabeniu dôvery spotrebiteľov v ochranu ich základných práv. Takéto konanie vážne ohrozuje verejný záujem a princípy právneho štátu. Preto žiadam BfDI o vykonanie komplexnej kontroly všetkých poskytovateľov internetových služieb vrátane O₂ Telefónica Deutschland pôsobiacich na nemeckom trhu s dôrazom na dodržiavanie pravidiel GDPR. Zároveň vyzývam na prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zákonného a transparentného spracovania osobných údajov v telekomunikačnom sektore.

Dôkaz:

prílohy k tejto sťažnosti s názvom:

2. Spor na súde

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _sharp_DE_SK_with_QES.pdf

3. Zmluva o pripojení s O2 Telefónica

o2_Prepaid_Max Originally Vertrag miz o2_prepaid.pdf

4. Potvrdenie o platení tejto služby

account-statement_2024-11-01_2024-11-30_sk-sk_8328b2.pdf

S úctou,

V Kumhausene 15.12.2024

Peter Ferenc